

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5948/2556

นายปกรณ์ โอฟารักษ์
นางสาวยุพเรศ นิมกาญจน์
นายอดุลย์ สวัสดิ์

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 292

เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ดำเนินการขายทอดตลาดที่ดินพิพาทให้แก่ ช. ผู้ซื้อ
ทรัพย์ไปแล้วตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2553 ก่อนที่ผู้ร้องจะยื่นคำร้องขอให้งดการ
บังคับคดีที่ดินพิพาท เมื่อการงดการบังคับคดีจะดำเนินการได้เฉพาะกรณีที่การบังคับ
คดียังไม่ได้กระทำหรือที่จะกระทำต่อไปเท่านั้น จะงดการบังคับคดีที่ปฏิบัติมาแล้วหา
ได้ไม่ เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ดำเนินการบังคับคดีโดยขายทอดตลาดทรัพย์สิน
เสร็จสิ้นแล้ว ศาลจึงไม่มีอำนาจที่จะสั่งให้งดการบังคับคดีได้

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาตามยอมให้จำเลยชำระเงิน
10,100,000 บาท แก่โจทก์ หากผิดนัดให้บังคับคดีกับทรัพย์สินอื่นของจำเลยได้ทันที
รวมถึงที่ดินโฉนดเลขที่ 10887 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต แต่จำเลยไม่
ปฏิบัติตาม โจทก์จึงนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินดังกล่าวออกขายทอดตลาดใน
วันที่ 3 มิถุนายน 2553 นายโชติพัฒน์ เป็นผู้ประมูลซื้อได้

ผู้ร้องยื่นคำร้องฉบับลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2553 ว่า เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน
2548 ผู้ร้องทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินตามแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1)

เลขที่ 55 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต กับนายหมวด โดยมีข้อตกลงว่านายหมวดจะดำเนินการออกโฉนดที่ดินแล้วจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ร้อง เมื่อเจ้าพนักงานที่ดินออกโฉนดที่ดินดังกล่าวให้เป็นโฉนดเลขที่ 10887 นายหมวดไม่ไปดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ร้อง แต่นายหมวดกลับนำที่ดินไปจดทะเบียนขายให้แก่จำเลยเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2550 และในวันดังกล่าว จำเลยได้จดทะเบียนขายฝากที่ดินไว้แก่โจทก์เป็นเงิน 8,000,000 บาท มีกำหนด 6 เดือน หลังจากนั้นวันที่ 19 ตุลาคม 2550 ผู้ร้องเป็นโจทก์ยื่นฟ้องโจทก์และจำเลยคดีนี้กับพวกต่อศาลจังหวัดภูเก็ตในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 2537/2550 ขอให้เพิกถอนนิติกรรมการขายที่ดินและการขายฝากที่ดิน คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล จังหวัดภูเก็ตและผู้ร้องยังเป็นโจทก์ยื่นฟ้องโจทก์ จำเลยและนายโชติพัฒน์เป็นจำเลยต่อศาลชั้นต้นในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 823/2553 ขอเพิกถอนข้อตกลงและสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างโจทก์กับจำเลย และการซื้อขายที่ดินระหว่างนายโชติพัฒน์กับเจ้าพนักงานบังคับคดีด้วย ขอให้มีคำสั่งงดการบังคับคดีไว้จนกว่าคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 823/2553 ของศาลชั้นต้นจะถึงที่สุด

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เมื่อความปรากฏว่าคดีนี้เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ดำเนินการขายทอดตลาดที่ดินพิพาทโฉนดเลขที่ 10887 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ตให้แก่นายโชติพัฒน์ ผู้ซื้อทรัพย์ไปแล้วตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2553 ก่อนที่ผู้ร้องจะ

ยื่นคำร้องขอให้งดการบังคับคดีที่ดินพิพาท เมื่อการงดการบังคับคดีจะดำเนินการได้ แต่เฉพาะกรณีที่การบังคับคดียังไม่ได้กระทำหรือที่จะกระทำต่อไปเท่านั้น จะงดการบังคับคดีที่ปฏิบัติกันมาแล้วหาได้ไม่ เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ดำเนินการบังคับคดีโดยขายทอดตลาดทรัพย์สินเสร็จสิ้นไปแล้ว ศาลจึงไม่มีอำนาจที่จะสั่งให้งดการบังคับคดีได้ กรณีจึงไม่มีประโยชน์ที่จะวินิจฉัยฎีกาของผู้ร้องที่ขอให้งดการบังคับคดีนี้ไว้ จนกว่าคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 823/2553 ของศาลชั้นต้นที่ผู้ร้องได้ฟ้องโจทก์ จำเลย และนายโชติพัฒน์เป็นจำเลยจนกว่าคดีดังกล่าวจะถึงที่สุดอีก

ให้จำหน่ายคดีจากสารบบความศาลฎีกา ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

(พศวัจน์ กนกนาก-อภิรัตน์ ลัดพลี-ธงชัย เสนามนตรี)

ศาลจังหวัดมีนบุรี - นายอรรถพล แจ่มจรรยา

ศาลอุทธรณ์ - นายกิตติพงษ์ ศิริโรจน์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นพ549/2552

ต้น

หมายเหตุ